

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4775/2536

นาง เณลียว ดี มา นพหรือรังสีมานนท์

นาย รำพึง ดี มา นพ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1387, มาตรา 1401

โจทก์ จำเลยที่ 1 และบุตรคนอื่น ๆ ปลูกบ้านลงในที่ดินมีโฉนดของบิดามารดาตามที่บิดามารดาอนุญาตและชี้ให้ปลูก โดยบิดามารดามีเจตนาจะให้ตั้งแต่วันที่อนุญาตนั้น และต่างได้ครอบครองที่ดินเป็นส่วนสืบทอดมาเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ดังนี้ แต่ละคนย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนปลูกบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์ทางพิพาทอยู่ในที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1 โจทก์และบริวารใช้เดินผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะตั้งแต่แรกโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาจะให้เป็นทางการจำยอมติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว ทางพิพาทยอมตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินส่วนของโจทก์โดยอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 1826 เป็นของนายชืดและนางเชยบิดามารดาของโจทก์ และจำเลยที่ 1 เมื่อปี 2507 มีทางเดินกว้างประมาณ 2 เมตร ติดต่อกันตลอดแนวทั้งสี่ด้าน นายชืดนางเชย โจทก์จำเลยที่ 1 และพี่น้องโจทก์ได้ใช้ทางเดินดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะ ต่อมาปี 2508 โจทก์ปลูกบ้านเลขที่ 213/1 ในที่ดินทางด้านทิศเหนือ โจทก์และบริวารก็ใช้ทางเดินนั้นตลอดมาในปี 2513 จำเลยที่ 1 ปลูก

บ้านเลขที่ 213/2 ลงในที่ดินดังกล่าวเมื่อปี 2524 นางซิดและนางเซย์ไต้ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้โจทก์จำเลยที่ 1 และบุตรคนอื่น ๆ รวม 6 คน ปี 2525 บุตรทั้ง 6 คนตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์ออกเป็น 6 โฉนด โดยโจทก์ได้โฉนดเลขที่ 28446 ส่วนจำเลยที่ 1 ได้โฉนดเลขที่ 1826 ทางเดินดังกล่าวที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1826 ของจำเลยที่ 1 จึงตกอยู่ในการจำยอมของที่ดินของโจทก์ เพราะโจทก์และบริวารได้ใช้เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะติดต่อกันมาเป็นเวลา 18 ปี โดยสงบเปิดเผย ก่อนที่ดินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 หลังจากที่ดินแปลงนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 แล้วโจทก์และบริวารก็ยังคงใช้ทางเดินในที่ดินของจำเลยที่ 1 อยู่ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ถึง 25 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้สร้างรั้วคอนกรีต โดยจำเลยที่ 2 รู้เห็นยินยอมลงในเขตที่ดินโฉนดที่ 1826 ของจำเลยที่ 1 กับที่ดินโฉนดที่ 28446 ของโจทก์จากทิศเหนือลงมาสู่ทางทิศใต้และสร้างรั้วสังกะสีต่อจากรั้วคอนกรีตเข้าไปยังลำกระโดงสาธารณะ และจำเลยทั้งสองห้ามมิให้โจทก์และบริวารของโจทก์ใช้ทางเดินผ่านที่ดินของจำเลยดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อรั้วคอนกรีตของจำเลยทั้งสองตรงที่ผ่านทางเดินอันเป็นการจำยอมระหว่างแนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 28446 ของโจทก์กับโฉนดที่ดินเลขที่ 1826 ของจำเลยที่ 1 ออกไปให้หมดซึ่งต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ให้โจทก์และบริวารของโจทก์มีสิทธิเดินผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 1826 ของจำเลยที่ 1 ตามทางเดินด้านติดแนวเขตทิศเหนือและด้านติดแนวเขตทิศตะวันออกตลอดแนวเขตที่ดินซึ่งต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ห้ามจำเลยทั้งสองกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางในการที่โจทก์และบริวารของโจทก์จะใช้สิทธิในการเดินผ่านที่ดินดังกล่าว และขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินกว้าง 2 เมตร ยาวตลอดติดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือและยาวตลอดติดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของที่ดินโฉนดเลขที่ 1826 ตกอยู่ในการจำยอม(ทางเดิน) ของที่ดินโฉนดเลขที่ 28446 กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันไปจดทะเบียนการจำยอม (ทางเดิน) ให้แก่โจทก์ โดย

โจทก์ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 เฉพาะจำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยที่ 1 ในโฉนดที่ดินเลขที่ 1826 แต่จำเลยที่ 1 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์โดยการยกให้โดยเสน่หาจากนายชิต และนางเชยซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 และมีได้ยกให้เป็นสินสมรสระหว่างจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 2 มิได้รู้เห็นในการที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 1826 ดังกล่าวเป็นของนายชิตและนางเชย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2524 นายชิตและนางเชยได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่บุตรทั้งหกคนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ทั้งหกคนได้ตกลงแบ่งแยกที่ดินออกเป็น 6 โฉนด และแยกกันครอบครองเป็นสัดส่วน ตอนที่ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชิตและนางเชยอยู่นั้น นายชิตและนางเชยได้ปลูกบ้านเลขที่ 213 เพื่ออยู่อาศัยทางทิศเหนือมุมตะวันตก เมื่อจะออกสู่ถนนสาธารณะต้องเดินไปทางทิศตะวันตกที่ดินแปลงดังกล่าวมิได้มีทางเดินเพื่อเดินออกถนนสาธารณะทางด้านทิศตะวันออกผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 เมื่อปี 2508 โจทก์ได้ปลูกบ้านเลขที่ 213/1 ลงในที่ดินดังกล่าวทางด้านทิศเหนือโดยอาศัยสิทธิของนายชิตและนางเชยเจ้าของที่ดินการเดินทางเข้าออกของโจทก์และบริวารก็อาศัยสิทธิของนายชิตและนางเชย แม้จะเดินผ่านเกิน 10 ปี โจทก์ก็ไม่ได้สิทธิเป็นทางการจำยอม และนับแต่โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินเป็นสัดส่วนเมื่อปี 2525 โจทก์และบริวารเดินทางเข้าออกถนนสาธารณะก็อาศัยเดินทางทิศตะวันตก มิได้เดินทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออกผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 หรือหากโจทก์และบริวารเดินผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 ก็ตามแต่ก็เดินโดยอาศัยและถือวิสาสะ ทั้งยังเดินผ่านไม่ถึง 10 ปี นับแต่แบ่งแยกครอบครองเป็นสัดส่วน ทางเดินจึงไม่ตกเป็นทางจำยอมจำเลยที่ 1 ได้สร้างรั้วคอนกรีตในที่ดินของจำเลยที่ 1 แต่โจทก์และบริวารก็มีทางเดินออกถนนสาธารณะได้ไม่ได้รับความเสียหายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ที่ดินกว้าง 2 เมตร ยาวตลอดติดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือและยาวตลอดติดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1826 ตำบลบางขุนศรี (บางเสาธง) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตกอยู่ใน การจำยอมของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 28446 ตำบลบางขุนศรี (บางเสาธง) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันไปจดทะเบียนเป็นการ จำยอมดังกล่าวให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม กฎหมายหรือตามระเบียบของทางราชการหากมี หากจำเลยทั้งสองฝ่าฝืนให้ถือเอาคำ พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาจดทะเบียนการจำยอมดังกล่าวแทนต่อไป ให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อรั้วคอนกรีตตรงที่ผ่านทางเดินซึ่งเป็นการจำยอมระหว่างแนว เขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 28446 ของโจทก์ กับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1826 ของ จำเลยที่ 1 ออกไปให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และให้โจทก์และบริวารมีสิทธิ เดินผ่านที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1826 ของจำเลยตามที่ 1 ตามทางเดินด้านติดแนว เขตทิศเหนือและด้านติดแนวเขตทิศตะวันออก ตลอดแนวเขตที่ดินซึ่งมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าทางเดินพิพาทเป็นทาง การจำยอมหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ปลุกบ้านเลขที่ 213/1 ลงในที่ดิน โฉนดเลขที่ 1826 เมื่อปี 2508 โจทก์และครอบครัวเข้าไปอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจำเลยที่ 1 ปลุกบ้านเลขที่ 213/2 ลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 1826 เมื่อปี 2513 จำเลยทั้งสองได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ปี 2522

เป็นต้นมา หลังจากนายซิดและนางเซยอนุญาตให้โจทก์จำเลยที่ 1 และลูกอีก 4 คน
ปลูกบ้านแล้ว นายซิดและนางเซยกับลูกแต่ละคนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันเลย
ลักษณะดังกล่าวนี้ถือได้ว่านายซิดและนางเซยมีเจตนาจะยกที่ดินตรงที่โจทก์ จำเลย
ที่ 1 และลูกอีก 4 คนปลูกบ้านให้มาตั้งแต่วันที่อนุญาตให้ปลูกบ้านแล้วจึงจะเห็นได้ว่า
หลังจากมีการแบ่งแยกโฉนดให้ลูกทั้ง 6 คน ก็รังวัดแบ่งแยกโฉนดตามบริเวณบ้านที่
ลูกแต่ละคนปลูกบ้านนั่นเอง การที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินที่ปลูก
บ้านของตนตลอดมาจนกระทั่งถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2524 ซึ่งเป็นวันที่นายซิดและ
นางเซยยกที่ดินให้จึงเป็นการครอบครองโดยความสงบ และเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น
เจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 ย่อมมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 1826 บริเวณที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยการ
ครอบครองปรักษ์ถึงแม้ว่าที่ดินส่วนของโจทก์กับส่วนของจำเลยที่ 1 จะยังอยู่ใน
โฉนดเดียวกัน แต่ก็ฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 แยกครอบครองคนละแปลงเป็น
ส่วนสัด ทางพิพาทอยู่ในที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์และบริวารใช้เดินผ่านเข้า
ออกตั้งแต่ปี 2508 จนกระทั่งวันที่ 21 ตุลาคม 2529 โดยความสงบและโดยเปิดเผย
ด้วยเจตนาจะให้เป็นการจ่ายอมติดต่อกันเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว ย่อมตกเป็น
ทางการจ่ายอมแก่ที่ดินส่วนของโจทก์โดยอายุความตามกฎหมายแล้ว จำเลยทั้งสอง
จึงไม่มีสิทธิปิดกั้น ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ